

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 67/2533

นายพงษ์ศักดิ์ อรทัยวิลาส กับพวก

โจทก์

บริษัทฮิมพาลेช จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทฮิมพาลेช จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมชาย เลี้ยงศิริประเสริฐ ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 187)

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินโฉนดที่
27756 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ และสิ่งปลูกสร้าง
คือโรงแรมนครอินทร์ พร้อมกับเรียกค่าเสียหาย ฯลฯ

ระหว่างพิจารณา โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ทั้งสอง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 โดยให้จำเลยทั้งสองนำเงิน
ที่ได้จากการบริหารกิจการโรงแรมนครอินทร์มาวางศาลเป็นเงินเดือนละ 800,000
บาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองนำเงินที่ได้จากการดำเนินกิจการโรงแรมนครอินทร์มาวางศาลทุกเดือน เดือนละ 800,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองนำเงินมาวางศาลเดือนละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองต่างฎีกา เฉพาะจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 169,164,163)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุที่จะให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุที่จะให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ